

팔당·대청호 상수원 수질보전특별대책지역 지정 및 특별종합대책

제정 2000.10.10 환경부고시 제2000-120호

전부개정 2004. 5.20 환경부고시 제2004-72호

개정 2006. 4.14 환경부고시 제2006-57호

개정 2008.12.18 환경부고시 제2008-191호

개정 2009.12.31 환경부고시 제2009-292호

개정 2010. 2.24 환경부고시 제2010-18호

개정 2013. 6.21 환경부고시 제2013-66호

개정 2014. 4. 9 환경부고시 제2014-60호

개정 2015. 1. 8 환경부고시 제2015- 1호

개정 2015. 3. 2 환경부고시 제2015- 21호

개정 2015. 9.22 환경부고시 제2015-185호

개정 2016. 7.28 환경부고시 제2016-150호

개정 2018. 1.18 환경부고시 제2018- 6호

개정 2019. 6.13 환경부고시 제2019-105호

개정 2022. 5. 3 환경부고시 제2022-86호

개정 2022.12.28 환경부고시 제2022-260호

개정 2023. 6. 2 환경부고시 제2023-123호

개정 2025. 3. 24 환경부고시 제2025-46호

개정 2025. 10. 1 환경부고시 제2025-165호

개정 2026. 8. 27 기후에너지환경부고시 제2026-212호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「환경정책기본법」 제38조 및 같은 법 시행령 제13조에 따라 팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역(이하 "특별대책지역"이라 한다)을 지정하고, 이 지역의 수질보전을 위한 특별

종합대책(이하 "특별대책"이라 한다)을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "건축물"이란 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 말한다.
- 1의2. "인접"이란 해당 건축물의 필지 경계로부터 반경 50m 이내의 필지의 경우를 말한다.
2. "비오수배출시설"이란 급수설비 또는 상·하수도시설이 설치되어 있지 않으며, 오수·침출수 등이 유출되거나 용출될 우려가 없는 물질을 사용·저장하는 창고 또는 차고 등의 시설을 말한다.
3. "지역주민의 공공복리시설"이란 지역주민의 소득 및 복리에 기여하는 시설로서 별표 1과 같다.

제3조(특별대책지역) ① 제1조에 따른 특별대책지역은 팔당·대청호의 수질에 미치는 영향을 고려하여 I 권역과 II 권역으로 구분하며, 그 지역은 별표 2와 같다.

② 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제6조의3 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제10조의3에서 "기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 지역"이란 제1항에 따른 I 권역을 말한다.

제4조(특별대책의 기본방침) ① 특별대책은 팔당·대청호의 수질을 매우 좋음(I a)등급 수질로 개선·유지하는 것을 목표로 한다.

- ② 상수원수질에 영향을 크게 미치는 시설은 상수원보전의 측면에서 특별관리하며, 재산권행사의 제한을 최소화한다.
- ③ 특별대책의 구체적 집행계획은 지역주민의 의사를 반영하여 관할 광역시장 또는 도지사가 수립할 수 있다.
- ④ 특별대책의 추진과 관계되는 사항에 대하여 관할 광역시장 또는 도지사의 요청을 받은 관계부처의 장은 이를 우선적으로 정책 및 예산에 반영한다.

제2장 오염원의 관리

제5조(오수배출시설) ① 건축연면적 400㎡ 이상의 숙박업·식품접객업 또는 건축연면적 800㎡ 이상의 오수배출시설은 I 권역에의 입지를 허용하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 발생하는 오수를 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설(이하 ‘공공하수처리시설’이라 한다)에 전량 유입·처리하는 건축물
2. 별표 1에 따른 지역주민의 공공복리시설로서 「하수도법」에 의한 개인하수처리시설(오수처리시설을 말한다)의 방류수수질기준 이하로 처리하여 방류하는 경우
3. 군사목적상 필요한 시설로서 기후에너지환경부장관의 동의를 받은 경우

② 제1항에 따른 규모 미만의 오수배출시설로서 I 권역 중 하수처리

구역 외 지역에서의 토지의 연접·인접 또는 필지 분할 등에 따른 입지기준은 별표 3과 같다. 다만 제1항제2호 및 제3호에 해당하는 시설은 제외한다.

③ I 권역 중 하수처리구역에서의 오수배출시설의 입지기준은 별표 4와 같다.

④ 비오수배출시설은 특별대책지역에의 입지를 허용한다. 다만, I 권역에 동일 건축물에 비오수배출시설이 오수배출시설과 함께 설치되어 있는 경우에는 비오수배출시설의 건축연면적과 오수배출시설의 건축연면적을 합산한 총 건축연면적이 제1항 또는 제2항에 따른 규모 미만인 경우에만 입지를 허용한다.

⑤ 삭제

⑥ 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제11조 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제18조의2에 따라 오염총량관리시행계획을 수립·시행하는 시·군의 오염총량관리시행계획 적용대상지역(「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 수변구역은 제외)은 오염총량관리시행계획의 범위 내에서 제1항·제2항 및 제4항의 오수배출시설 입지제한을 적용하지 아니한다.

⑦ 특별대책지역 내 광역시 및 시·군(광역시의 군은 제외한다. 이하 같다)의 전부 또는 일부 지역이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제6

항에도 불구하고 제1항·제2항 및 제4항의 오수배출시설 입지제한을 적용한다.

1. 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의 2제1항제2호에 따라 할당된 오염부하량을 초과하거나 특별한 사유 없이 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의3에 따른 오염총량관리시행계획을 수립·시행하지 아니하는 경우
2. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따라 할당된 오염부하량을 초과하거나 특별한 사유없이 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제11조에 따른 오염총량관리시행계획을 수립·시행하지 아니하는 경우

제6조(폐수배출시설) ① 특별대책지역에는 1일 폐수배출량이 200m³ 이상인 폐수배출시설의 입지를 허용하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. II권역에서 발생폐수를 생물화학적산소요구량(BOD) 30mg/L 이하로 처리한 후 방류하거나 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 폐수배출시설
2. 도로·철도의 건설 및 「수도법」 제3조제5호에 따른 수도의 관로(管路) 설치를 위한 터널공사의 시행에 따라 임시로 설치하는 폐수배출시설
3. 지방환경관서의 장과 협의하여 송전선로의 건설을 위한 터널공사의

시행에 따라 임시로 설치하는 폐수배출시설

4. 「물환경보전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 별표 4의 폐수배출시설의 분류 중 71. 수도사업시설로서 I 권역에서 발생폐수를 생물화학적산소요구량(BOD) 10mg/L 이하로 처리한 후 방류하거나 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 폐수배출시설(특정수질유해물질을 배출하지 아니하는 경우로 한정하며, 하수처리구역에서 공공하수처리시설로 유입시키지 아니하고 공공수역으로 배출하는 경우에는 발생폐수를 생물화학적산소요구량(BOD) 5mg/L 이하로 처리한 후 방류)

② 특별대책지역에는 시행규칙 제35조의2 별표 13의2에 따른 기준 이상으로 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설의 입지를 허용하지 아니한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 고시 또는 다른 법령의 규정에 적합한 범위에서 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설의 입지를 허용한다.

1. 도시지역 내의 출판·인쇄·사진처리 및 기록매체 복제시설, 병원시설, 세탁시설, 산업시설의 폐가스·분진, 세정·응축시설, 이·화학시험시설의 폐수배출시설로서 발생하는 특정수질유해물질을 전량 위탁처리하는 경우
2. 특별대책지역에 설치된 폐수배출시설 중 원료·부원료·제조공법 등의 변경에 의하여 시행규칙 제39조에서 정한 특정수질유해물질

을 배출하는 폐수배출시설로서 「물환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제11호에 따른 폐수무방류배출시설을 설치하는 경우. 다만, 다음 각 목 모두에 해당하는 경우로 한정한다.

가. 시행규칙 별표 4 제2호에 따른 폐수배출시설의 분류가 변경되지 않는 경우

나. 2007년 12월 12일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따라 폐수배출시설의 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 후, 설치·운영 중인 시설

3. 상수원보호구역, 특별대책지역 I 권역, 수변구역 중 어느 하나에 해당하지 아니하는 지역이면서 2010년 2월 24일 이전에 법 제33조에 따른 설치허가를 받거나 신고하여 설치된 폐수배출시설 중 구리와 그 화합물, 디클로로메탄 또는 1,1-디클로로에틸렌을 배출하는 폐수배출시설로서 다음 각 목 모두에 해당하는 경우

가. 법 제32조제6항에 따른 특별대책지역 배출허용기준을 준수하는 수질오염방지시설을 설치하는 경우

나. 발생 또는 처리한 폐수를 2일 이상 저류할 수 있는 시설을 설치하는 경우

4. 시행규칙 별표 4의 폐수배출시설의 분류 중 71. 수도사업시설에 해당하는 경우

5. 제6조제3항제2호 또는 제3호에 해당하지 않는 시설 중 다음 각 목에 해당하는 경우

가. 특별대책지역으로 지정되기 이전에 법 제33조 규정에 따라 폐수 배출시설의 설치허가를 받거나 신고한 시설(2014년 4월 9일 이후 증설되는 시설 또는 부칙 제10조에 따라 갱신되는 허가증에 기재되지 않은 특정수질유해물질을 시행규칙 제35조의2 별표 13의2에 따른 기준 이상으로 배출하는 시설은 제외)

나. 법 제33조 규정에 따라 허가를 받거나 신고를 득한 시설로서, 그 이후 시행규칙 별표 3의 개정에 따라 새로이 지정된 특정수질유해물질을 배출하게 되어 입지제한 규정을 받게되는 시설(2014년 4월 9일 이후 증설되는 시설 또는 부칙 제10조에 따라 갱신되는 허가증에 기재되지 않은 특정수질유해물질을 시행규칙 제35조의2 별표 13의2에 따른 기준 이상으로 배출하는 시설은 제외)

6. 상수원보호구역, 특별대책지역 I 권역, 수변구역 중 어느 하나에 해당하지 아니하는 지역에서 2015년 9월 22일 이전에 법 제33조에 따른 설치허가를 받거나 신고하여 설치된 폐수배출시설 중 원료·부원료·제조공법 등의 변경이나 관계법령이 허용하는 범위내의 증설 등에 의하여 시행규칙 제4조 별표 3에서 정한 특정수질유해물질을 배출하게 되는 시설로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우가. 법 제32조제6항에 따라 기후에너지환경부장관과 협의하여 정한 배출기준(시행규칙 제35조 별표 13의2에서 정하는 기준보다 엄격한 수준) 이하로 처리하여 방류하는 경우

나. 비상저류시설의 저류용량 등을 포함한 설치·운영계획을 작성

하여 기후에너지환경부장관의 인정을 받고 시설을 설치·운영하는 경우

- 다. 기후에너지환경부장관과 협의한 생물감시장치가 포함된 수질자동측정기기를 부착하여 모니터링하고 측정된 자료를 「물환경보전법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제37조의 수질원격감시체계 관제센터에 자동으로 전송되도록 하는 경우(단, 시행령 제44조제2항 관련 별표 13에서 정하는 1~3종사업장에 한함)
- 라. 투입물질의 성분과 제조 등의 공정에서 화학작용 등에 의해 합성될 수 있는 화합물 등을 사전에 검토하고 배출수에서 검출 여부를 분석하여 그 결과에 따라 가목의 특정수질유해물질 이외에 관리가 필요한 수질유해물질(이에 상응하는 「화학물질관리법」 제2조제2호에 따른 인체급성유해성물질, 같은 조 제2호의2에 따른 인체만성유해성물질 및 같은 조 제2호의3에 따른 생태유해성물질 등을 포함한다)을 배출하는 경우에는 기후에너지환경부장관과 협의하여 감시물질로 지정하고 이에 대한 배출기준을 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 정하여 준수하는 경우
- 마. 배출시설을 가동·운영하는 과정에서 특정수질유해물질 및 지정된 감시물질 이외의 수질유해물질이 추가로 사용되거나 합성되는 등 배출가능성이 확인되는 경우에는 즉시 기후에너지환경부장관에게 통지하여 라 목의 감시물질로 추가 지정하고 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 배출기준을 정하고 이를 준수하

는 경우

바. 기후에너지환경부장관과 협의하여 선정한 제3의 전문기관이 분기 1회 이상 특정수질유해물질 및 라 목에서 정한 감시물질에 대해 수질오염방지시설 유입 전·후의 수질, 방류수역의 수질 및 수생태계 상황을 모니터링하고 그 결과를 2년 이상 보관하는 경우

사. 가목의 배출기준을 초과하거나 라 목의 감시물질이 기후에너지환경부장관과 협의하여 설정한 배출기준을 초과한 경우 즉시 비상저류시설로 유입시키고, 해당 공정에서 배출되는 폐수는 별도 분리하여 위탁처리를 가능하게 하는 시설을 설치하는 한편 유사시 위탁처리하는 경우

아. 가목에서 정한 배출기준을 초과한 경우 법 제32조의 배출허용기준을 초과한 행위에 대한 처분규정을 준용한다.

④ I 권역에서 토지이용에 따른 폐수배출시설의 입지에 대해서는 별표 3 제3호의 입지기준을 적용한다.

제7조(가축분뇨배출시설) ① I 권역에는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 허가대상 가축분뇨배출시설의 입지를 허용하지 아니한다. 다만, 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제11조에 따라 오염총량관리시행계획을 수립·시행하는 시·군의 오염총량관리시행계획 적용대상지역(「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항에

다른 수변구역은 제외)은 그러하지 아니하다.

② 특별대책지역 내 시·군의 전부 또는 일부 지역이 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의2제1항제2호에 따라 할당된 오염부하량을 초과하거나 특별한 사유없이 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의3에 따른 오염총량관리시행계획을 수립·시행하지 아니하는 경우에는 제1항 단서를 적용하지 아니한다.

제8조(폐기물처리시설 등) ① 특별대책지역에는 「폐기물관리법」 제2조에 따른 폐기물처리시설 중 매립시설, 같은 법 제25조에 따른 폐기물처리업, 같은 법 제46조에 따른 폐기물처리신고자가 설치하는 폐기물재활용시설 및 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제2조에 따른 건설폐기물처리업의 입지를 허용하지 아니한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입지를 허용한다.

1. 시장·군수·구청장이 특별대책지역 내 관할구역에서 발생하는 생활폐기물 또는 환경기초시설에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 시설로서 폐수를 배출하지 않거나 발생한 폐수를 공공하수처리시설로 전량 유입·처리하는 경우
2. 시장·군수·구청장이 특별대책지역 내 관할구역에서 발생하는 생활폐기물 처리를 위해 수집·운반을 위탁해야 할 경우로서 해당 업체가 폐수를 배출하지 않거나 발생한 폐수를 공공하수처리시설로

전량 유입·처리하는 경우

3. 도자기파편재생시설(폐수를 배출하지 아니하거나 특정수질유해물질이 용출되지 아니하는 경우로 한정한다)에 해당하는 경우
4. 폐목재로 숯·활성탄·톱밥등을 제조하거나 나무제품의 원료로 가공하는 시설(폐수를 배출하지 아니하는 경우로 한정한다)에 해당하는 경우
5. 곡물류 또는 곡물부산물류로 「사료관리법」 제12조에 따라 성분등록을 한 사료를 제조하는 시설(폐수를 배출하지 아니하는 경우로 한정한다)에 해당하는 경우
6. 파지 압축시설로서 폐수 발생의 우려가 없고 보관시설(창고 등)을 갖추어 오염물질이 외부로 유출될 우려가 없는 재활용시설의 경우
7. 시장·군수·구청장이 특별대책지역 내 관할구역 가구공장의 생산과정에서 발생하는 잉여자재를 재사용하기 위해 설치·운영하는 시설로서 다음 각 목의 조건을 모두 충족하는 경우
 - 가. 폐수 발생의 우려가 없고, 특정수질유해물질이 용출되지 않는 경우
 - 나. 입고된 자재를 재가공하지 않는 경우(판매·이송을 위해 단순절단하는 경우는 제외한다)
 - 다. 보관시설(창고 등)을 갖추어 오염물질이 외부로 유출될 우려가 없는 경우
8. 폐의류를 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4의2 제1호가목에 따라

원형 그대로 재사용하거나 같은 호 나목에 따라 단순 수리·수선(세척 제외)하여 재사용하는 경우로서, 폐수 발생의 우려가 없고 보관시설(창고 등)을 갖추어 오염물질이 외부로 유출될 우려가 없는 재활용시설의 경우

제9조(Ⅰ 권역에서의 용도변경) ① I 권역 중 하수처리구역 외 지역에서

건축물의 용도변경 또는 증축·개축 등의 건축(이하 "용도변경"이라 한다)은 용도변경을 하고자 하는 시설의 입지가 이 고시를 비롯한 관계법령에 적합한 경우에는 허용한다. 또한, 지역주민의 공공복리시설이 아닌 건축물이 용도변경으로 인해 오수발생량이 감소하거나 동일한 경우에는 허용한다. 다만, 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제11조 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제18조의2에 따라 오염총량관리시행계획을 수립·시행하는 시·군의 오염총량관리시행계획 적용대상지역(「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 수변구역은 제외)은 동 계획의 범위 내에서 용도변경을 허용한다.

② 공공하수처리시설의 시설용량을 초과하여 하수가 발생하는 하수처리구역에서 오수발생량이 감소하거나 동일한 시설로 용도변경하는 경우에는 제1항을 준용하되, 연접·인접에 따른 건축연면적 합산규정을 적용하지 아니한다.

③ 비오수배출시설을 오수배출시설, 폐수배출시설, 가축분뇨배출시설 또는 폐기물처리시설로의 용도변경은 용도변경을 하고자 하는 시설의 입지가 이 고시를 비롯한 관계법령에 적합한 경우에만 허용한다.

④ 특별대책지역 내 광역시 및 시·군의 전부 또는 일부 지역이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제1항 단서를 적용하지 아니한다.

1. 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의 2제1항제2호에 따라 할당된 오염부하량을 초과하거나 특별한 사유 없이 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의3에 따른 오염총량관리시행계획을 수립·시행하지 아니하는 경우
2. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따라 할당된 오염부하량을 초과하거나 특별한 사유없이 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제11조에 따른 오염총량관리시행계획을 수립·시행하지 아니하는 경우

제10조(내수면어업) ① I 권역에는 「내수면어업법」 제6조, 제9조 및 제11조, 「양식산업발전법」 제10조제1항제7호 및 제43조제1항제2호, 「관상어산업의 육성 및 지원에 관한 법률」 제12조제1항 또는 「낙시관리 및 육성법」 제10조 및 제16조에 따른 어업(낙시터업 포함)의 신규 면허·허가·등록 및 신고(증설포함)를 허용하지 아니하며, 「양식산업발전법」 제10조제1항제7호에 따른 내수면양식업은 면허기간 연장도 허용하지 아니한다. 다만, 「수도법 시행령」 제12조제1항제4호

단서에 따른 어로행위는 그러하지 아니하다.

② II 권역에는 「양식산업발전법」 제10조제1항제7호에 따른 내수면 양식업의 신규 면허 및 면허기간 연장을 허용하지 아니한다.

③ 특별대책지역에서 내수면양식업을 영위하는 자는 시행규칙 제87조 별표 19에 따른 기타수질오염원 설치·관리자가 하여야 할 시설설치 또는 조치 사항을 준수하여야 한다.

④ 제1항에도 불구하고 관할지방자치단체의 장이 선박의 크기와 제조·시판되는 동력과의 불균형 및 선박 노후화 등의 이유로 안전사고가 우려되고, 수생태계 안정성에 영향이 없다고 판단되는 경우 총 선박톤수 1톤 미만 이내에서 증설을 허용할 수 있다.

제11조(유·도선사업 등) ① I 권역에는 다음 각 호의 신규(증설을 포함한다) 면허·허가·신고 및 등록을 허용하지 아니한다.

1. 「유선 및 도선사업법」 제3조에 따른 유선·도선사업
2. 「수상레저안전법」 제37조에 따른 수상레저사업
3. 「공항시설법」 제6조 및 제25조에 따른 수상비행장·수상헬기장 및 수상이착륙장
4. 제1호부터 제3호까지의 사업을 위한 「하천법」 제33조제1항제1호·제2호에 따른 하천의 점용행위
5. 제1호부터 제3호까지의 사업을 위한 「식품위생법」 제36조제1항제3호에 따른 식품접객업
6. 「하천법 시행령」 제35조제1항제3호부터 제5호까지에 따른 하천

의 점용행위

② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하고 친환경선박(전기·태양광·수소 에너지를 동력원으로 사용하는 선박을 말한다)을 이용하는 선박 운항행위는 허용한다.

1. 지역주민의 교통불편 해소를 목적으로 하는 도선사업
2. 도로를 통한 차량 통행이 곤란한 지역으로서 지방자치단체의 장이 교통불편 해소와 복지 증진 등을 목적으로 하는 도선사업으로서, 선착장 설치·운영계획(규모, 위치, 접근로 등을 포함한다), 도선 운항계획(운항척수, 승선인원 등을 포함한다), 환경관리계획(오수, 쓰레기 처리 등을 포함한다) 등을 마련하여 지방환경관서의 장과 협의한 경우
3. 특별대책지역을 관할하는 지방자치단체의 장이 생태학습을 위한 교육용 선박을 직접 운영하는 경우

제12조(골프장 및 골프연습장) ① 골프장의 입지는 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제13조제1항 및 같은 법 시행령 제12조제2호에 따른 「골프장의 입지기준 및 환경보전등에 관한 규정」(문화체육관광부고시)에 따른다.

② I 권역에는 천연잔디로 조성된 골프코스(단순한 퍼팅연습시설은 제외한다. 이하 같다)를 갖춘 골프연습장의 신규입지 또는 증설을 허용하지 아니한다. II 권역에는 천연잔디로 조성된 골프코스를 갖춘 골

프연습장은 시행규칙 제87조 별표 19에 따른 골프장 설치·관리자가 하여야 할 시설설치 또는 조치사항을 준수하는 조건으로 입지를 허용한다.

③ I 권역에서 파크골프장은 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에 한하여 입지를 허용한다.

1. 지방자치단체의 장이 설치하는 경우
2. 잔디의 유지·관리에 「농약관리법」 제2조제1호에 따른 농약과 「비료관리법」 제2조제1호에 따른 비료 등을 사용하지 않는 경우
3. 잔디의 친환경 유지·관리계획을 수립하는 경우

제13조(광물채굴 및 채석) 특별대책지역에는 「광업법」 제3조제1호에 따른 광물채굴 또는 「산지관리법」 제2조제4호에 따른 석재의 굴취·채취를 허용하지 아니한다. 다만, 지방자치단체의 장이 공공목적상 필요하다고 인정하는 석재의 굴취·채취의 경우로서 지방환경관서의 장과 협의(「환경영향평가법 시행령」 제59조 별표 4에 따른 소규모 환경영향평가 협의대상 미만의 사업으로서 지방환경관서의 장, 지자체의 장, 지역주민과 협의체가 구성된 경우에는 협의체에서의 결정을 지방환경관서의 장과 협의한 것으로 본다)하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제14조(집단묘지) 특별대책지역에는 「장사 등에 관한 법률」 제13조에 따른 공설묘지와 같은 법 제14조제1항제4호에 따라 법인이 설치하는

사설묘지의 신규입지는 허용하지 아니한다.

제3장 기타 오염관리 방안

제15조(국토의 계획 및 이용상의 용도지역 변경 억제) ① 자연환경보전

지역, 농림지역 및 관리지역 중 보전·생산관리지역을 도시지역 중 공업지역으로의 변경은 금지하고 관광·휴양개발진흥지구로의 변경은 선별 허용한다.

② 제1항에도 불구하고 특별대책지역에서 2022년 5월 3일 이전(以前)에 준공된 공장(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장을 말하며, 이하 "기존 공장"이라 한다)의 집적화를 위해 산업단지를 조성하는 경우에는 공업지역으로의 변경을 허용할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족해야 한다.

1. 팔당호와 대청호 특별대책지역 상호간의 공장 이전이 아닌 경우
2. II권역에서 I 권역으로의 공장 이전이 아닌 경우
3. 신규 산업단지의 입주기업은 동일 특대권역 내 기존 공장(업종 변경 금지)만으로 한정하는 경우
4. 산업단지 지정계획 고시 신청 시 기존 공장의 입주의향서를 제출하는 경우
5. 산업단지 내 공장에서 발생하는 오·폐수를 공공하수처리시설 또는 공공폐수처리시설에 전량 유입시켜 처리하는 경우로서 수질자동측정기기를 부착하여 모니터링하고 측정된 자료를 「물환경보전법 시

행령」 제37조의 수질원격감시체계 관제센터에 자동으로 전송되도록 하는 경우

6. 산업단지에 비점오염저감시설 중 저류시설을 설치·운영하는 경우
7. 용도지역 변경 대상에 자연환경보전지역이 포함되지 않는 경우
8. 공장 이전 시 기존 부지에 등록된 공장을 등록 취소하는 경우
9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 성장관리계획을 수립한 기초 지방자치단체 내에서 기존 공장을 산업단지로 이전하는 경우로서, 이전 후 기존 공장 부지에 신규 공장(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장 및 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장을 말한다) 및 제조업소(「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소를 말한다) 등록·이전을 금지하는 경우
10. 지방자치단체 또는 공기업 등이 공영방식으로 산업단지를 개발·운영하려는 경우
11. 산업단지 조성 예정 부지는 용도지역 변경 예정지역(농림지역, 보전·생산관리지역을 말한다)을 30% 이하 포함하여 계획된 경우(다만, 예정 부지 표고, 경사 등 자연환경 및 토지이용 상황, 사업여건 등을 고려하여 지방환경관서의 장과 20% 이내에서 추가 협의·조정할 수 있다)
12. 산업단지 지정계획 수립 시, 지정권자가 제1호부터 제11호까지의 요건에 대한 이행계획과 특별대책지역 내 공장건축 총 허용량 변

화 추이, 특별대책지역 지정목적과의 부합성 등이 포함된 계획서를 지방환경관서의 장에게 제출하여 협의한 경우(행정절차, 협의 시기 등에 따라 불가피한 경우에는 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 시 협의할 수 있다)

제16조(질소·인의 규제) 기후에너지환경부장관은 호소의 부영양화 예방을 위하여 특별대책지역 내 규제대상 시설의 질소·인 규제방안을 마련하여 시행한다.

제17조(기존 특정수질유해물질 배출시설의 이전유도) ① 기존 폐수배출 시설 중 특정수질유해물질 배출시설의 이전은 공업용지의 확보 등에 관하여 관계부처와 협의 후 단계적으로 시행한다.

② 제6조제3항제2호 및 제5호에 따라 설치·운영 중인 폐수배출시설로서 기존 사업장의 폐수배출시설 및 방지시설을 폐쇄하고, I 권역에서 II 권역으로 사업장의 전부를 이전하는 경우(단, 이전 전에 허가된 폐수배출시설의 배출량, 배출되는 특정수질유해물질의 항목, 허가조건 범위 내로 한정)에는 제6조제2항의 규정을 적용하지 아니한다. 이 경우 기존 사업장의 폐수배출시설 및 방지시설에 대해서 법 제36조에 따른 기존 사업자의 권리·의무가 다른 사람에게 승계되지 않는다.

제4장 대책의 추진방법 및 지원

제18조(세부집행계획의 수립) ① 기후에너지환경부장관은 「환경정책기본법」 제38조 및 같은 법 시행령 제13조에 따라 경기도지사와 충청북

도지사에게 특별대책의 구체적인 세부집행계획을 수립(대전광역시장은 충청북도지사에게 협조)하여 시행하게 할 수 있다.

② 경기도지사와 충청북도지사는 제1항에 따른 특별대책의 구체적인 세부집행계획을 수립하는 경우에는 규제대상에 해당하는 기존 시설을 포함하여 수립하고 기후에너지환경부장관의 승인을 얻어 시행한다.

제19조(특별대책지역 지정에 따른 지원) ① 특별대책지역 지정에 따른

지원사업의 대상은 수질보전을 위한 환경기초시설 설치·운영, 생활환경조성사업, 소득원개발사업으로 한다.

② 환경기초시설 설치·운영, 생활환경조성사업 및 소득원개발사업에 있어서의 사업대상별 재원은 매 회계연도 예산상의 기준에 따르되, 추가지원이 필요할 때에는 별도의 협의를 거치도록 한다.

③ 규제기준 강화로 인하여 방지시설을 신설 또는 증설하는 사업자에게는 환경오염방지기금을 우선적으로 장기 저리융자 하도록 한다.

④ 팔당·대청호의 국고지원사업은 경기도지사 및 충청북도지사가 매년 2월말까지 기본계획을 각각 수립하여 해당 사업을 관장하는 소관 부처에 요청하며, 관계부처는 이를 다음 해 예산사업에 우선하여 반영토록 하고, 특히 소득원개발사업은 연차별로 지원을 확대한다.

제20조(규제의 재검토) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「행

정규제기본법」에 따라 2017년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제21조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

지역주민의 공공복리시설(제2조제3호 관련)

1. 관공서, 공공교육기관(유아교육, 초·중·고등학교 및 특수학교로 한정한다), 도서관, 금융기관
2. 종합병원을 포함한 의료시설, 사회복지시설(장애인·노인 등을 위한 의료·요양 및 휴양시설과 같이 외지인구 유입을 유발하는 시설은 제외한다)
3. 종교시설(기도원을 제외한다)
4. 공공용 체육시설, 대중목욕탕(숙박업겸업 시설은 제외한다)
5. 농업·임업·축산업협동조합이 현지 생산물을 가공 또는 저장하기 위한 시설
6. 마을공동시설(마을의 공동창고를 포함한다)
7. 취·정수시설, 공공하수처리시설·분뇨처리시설·가축분뇨공공처리시설 등 수질오염의 방지를 위한 환경기초시설
8. 기타 국가 또는 지방자치단체가 직접 추진 또는 지원하는 사업으로서 지역주민의 소득 및 복리에 기여하는 시설

[별표 2]

팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역(제3조 관련)

1. 팔당호 상수원 수질보전 특별대책지역

행정구역	특별대책지역 I 권역	특별대책지역 II 권역
경기도 5시 2군 61 읍·면·동	남양주시: 화도읍(가곡리를 제외한 전역), 조안면 여주시: 세종대왕면(구양리, 번도리, 내양리, 백석리, 왕대리), 홍천면, 금사면, 대신면, 산북면 광주시: 도척면 방도2리를 제외한 전역 가평군: 설악면(천안1리, 방일리, 가일리), 청평면(하천리, 청평리, 대성리, 삼회리) 양평군: 양평읍, 강상면, 강하면, 양서면, 옥천면, 서종면, 개군면 용인시: 모현읍	남양주시: 화도읍(가곡리), 수동면 여주시: 세종대왕면(구양리, 번도리, 내양리, 백석리, 왕대리를 제외한 전역) 광주시: 도척면(방도2리) 가평군: 설악면(사룡리, 선촌리, 신천리, 회곡리, 천안2리, 이천리), 청평면(호명리, 고성리), 조종면(대보2리), 상면(항사리, 덕현리, 임초1리) 양평군: 용문면, 청운면(여물리, 비룡리) 단월면(향소리, 부안리, 덕수리, 보룡리, 봉상리, 삼가리), 지평면(송현리, 월산리, 지평리, 망미리, 대평리, 곡수리, 수곡리, 옥현리) 용인시: 마평동, 운학동, 호동, 해곡동, 김량장동, 남동, 유방동, 고림동, 삼가동, 역북동, 양지면, 포곡읍 이천시: 창전동, 중리동, 관고동, 안흥동, 갈산동, 증포동, 송정동, 증일동, 율현동, 진리동, 사음동, 단월동, 장록동, 고담동, 대포동, 부발읍(가좌리, 신하리, 마암리, 무촌리, 신원리, 대관리, 죽당리, 산촌리, 아미리, 고백리), 신둔면, 호법면, 마장면, 백사면, 모가면(신갈리)

2. 대청호 상수원 수질보전 특별대책지역

행정구역	특별대책지역 I 권역	특별대책지역 II 권역
대전광역시 1구	동구: 추동, 비룡동, 주산동, 용계동, 마산동, 효평동, 직동, 신하동, 신상동, 사성동, 오동, 세천동, 내탑동, 신촌동, 주촌동 ※비룡동 및 세천동 중 대청호 수계바깥 지역은 제외	
충청북도 1시 2군 11개 읍·면	청주시: 문의면[남계리, 등동리 일부(무심천수계)를 제외한 전역] 보은군: 회남면, 회인면(갈터리를 제외한 전역) 옥천군: 안남면, 안내면(오덕리를 제외한 전역), 군북면(이백리, 자모리, 증악리를 제외한 전역)	옥천군: 옥천읍, 군서면, 이원면, 동이면, 청성면(능월리, 도장리를 제외한 전역), 군북면(이백리, 자모리, 증악리)

비고: 팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역 중 토지이용규제기본법 제8조에 따른 지형도면 고시대상은 (표 1)과 같으며, 관계도면은 관련 지방자치단체에 비치하여 이해관계인에게 보이고 있으며 토지이용규제정보시스템(<http://luris.mltm.go.kr>)에서 열람가능함(지형도면 게재 생략)

(표1)

구분	행정구역	특별대책지역 I 권역	특별대책지역 II 권역
팔당호	경기도	광주시 도척면(방도2리를 제외한 전역) 가평군 설악면(천안1리)	광주시 도척면(방도2리) 가평군: 설악면(천안2리), 조종면(대보2리), 상면(임초1리)
대청호	대전광역시	동구: 비룡동 및 세천동 일부(대청호 특별대책지역 내 수계바깥지역을 제외한 지역)	
	충청북도	청주시: 문의면 등동리 일부(무심천수계)를 제외한 전역	

[별표 3]

특별대책지역 I 권역 내 하수처리구역 외 지역에서 필지분할 등에 따른 입지제한기준(제5조제2항 관련)

1. 필지분할시점의 적용은 다음과 같다.

가. 공동명의로 토지가 각 지분별로 나누어져 분할등기된 경우에는 분할등기된 날부터 각 소유자별로 필지가 분할된 것으로 본다.

나. 상속된 토지에 대해서는 각 상속인들에게 분할등기가 된 날부터 각 소유자별로 필지가 분할된 것으로 본다.

다. 분할등기된 필지 중 일부만 건축허가를 신청하거나 분할등기된 필지 중 일부만 건축허가를 위한 농지전용허가 등의 사전 인·허가를 신청하는 경우에는 이 건축허가 또는 건축허가를 위한 농지전용허가 등의 사전 인·허가된 날부터 필지가 분할된 것으로 본다.

2. I 권역 중 하수처리구역 외 지역에서 필지를 분할(합병을 포함한다. 이하 같다)

하여 오수배출시설을 설치하는 경우에는 다음 기준을 따른다.

가. 특별대책지역 지정(1990.7.19.) 이전부터 원필지(지적공부상 분할된 적이 없는 토지) 또는 별개의 필지로 되어 있는 토지의 경우

(1) 각 필지별로 제5조제1항에 따른 규제규모 미만의 오수배출시설의 설치를 허용한다.

(2) 해당 토지가 다음의 경우에 해당되는 경우에는 각 필지별 건축연면적을 모두 합산한 총 면적이 제5조제1항에 따른 규제규모 미만일 경우에는 오수배출시설의 설치를 허용한다.

(가) 토지가 연접되어 있으며 토지 또는 토지상의 건축물의 소유자가 같은 경우(명의신탁자를 포함한다. 이하 같다)

(나) 토지가 연접되어 있으며 토지 또는 토지상의 건축물의 소유자가 본인의 배우자, 직계 존·비속(혼인한 비속은 제외) 또는 미혼의 형제자매인 경우로

서 동일용도의 건축물인 경우

(다) 토지가 인접되어 있고 토지 또는 토지상의 건축물의 소유자가 같은 동일용도의 건축물인 경우

나. 특별대책지역 지정 이후부터 1997년 9월 30일 이전까지 필지가 분할된 토지의 경우

(1) 건축허가 또는 건축허가를 위한 농지전용 등의 사전 인·허가를 신청하는 경우 그 신청일 6개월 이전부터 세대주를 포함한 세대원이 특별대책지역 I 권역에 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하고 있는 자에 한하여 각 필지별로 제5조제1항에 따른 규제규모 미만의 오수배출시설의 설치를 허용한다. 다만, 상속된 토지가 각 상속인들에게 분할등기가 된 경우에는 주민등록상 거주지의 제한을 적용하지 아니한다.

(가) 주민등록 상의 세대를 기준으로 거주(신청인 및 신청인의 배우자를 반드시 포함)하는 것으로서, 질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편 등으로 일시적으로 퇴거한 경우는 제외

(나) 실거주 입증·확인은 「공공주택 특별법 시행령」 제52조의 확인방법 준용

(2) 가목 중 (2)의 규정을 준용한다.

다. 1997년 10월 1일 이후 필지를 분할한 토지의 경우

(1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조에 따른 관리지역 중 생산·보전 관리지역에서는 「건축법 시행령」 별표1 제1호 가목에 따른 주거목적의 단독주택(1세대당 1개동의 주택에 한한다) 또는 지역주민의 공공복리시설만 입지할 수 있으며, 다음의 건폐율 및 용적률 비율의 범위 안에서 각 필지별로 제5조제1항에 따른 규제규모 미만의 오수배출시설의 설치를 허용한다.

(가) 1997년 9월 30일 이전부터 주민등록상 그 지역에 거주하고 있는 자: 건폐율 100분의 50이하, 용적률 100% 이하

(나) 1997년 10월 1일 이후 타 지역에 전입한 자: 건폐율 100분의 30이하, 용적률 60% 이하

(2) 가목(2) 및 나목(1)을 준용한다.

3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조에 따른 농림지역에는 지역주민의 공공복리시설이 아닌 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 경우에는 입지를 허용하지 아니한다.

가. 「건축법 시행령」 제3조의5 별표 1 관련

(1) 제2호의 공동주택

(2) 제3호 및 제4호의 근린생활시설(다만, 슈퍼마켓·소매점, 사무소, 세탁소, 이·미용원, 체육장, 현지에서 생산된 농림축산물을 저장·가공·처리하기 위한 제조업소는 제외한다)

(3) 제6호의 종교집회장 중 기도원

(4) 제15호의 숙박시설

(5) 제16호의 위락시설

나. 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(다만, 현지에서 생산된 농림축산물을 저장·가공·처리하기 위한 시설은 제외한다)

다. 「농어촌정비법」 제2조제16호에 따른 숙박시설·음식·취사시설 등을 제공하는 농어촌관광휴양사업

라. 「청소년기본법」 제3조제6호에 따른 청소년활동시설

마. 교육, 연구·시험시설(다만, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원 및 농림·환경 연구·시험시설은 제외한다)

바. 「사회복지사업법」 제2조제4호에 따른 사회복지시설

사. 「의료법」 제3조제2항에 따른 요양병원

[별표 4]

I 권역 내 하수처리구역에서의 오수배출시설의 입지기준

(제5조제3항 관련)

1. 「하수도법」 제11조에 따라 하수처리구역으로 지정되어 공공하수처리시설이 정상가동 중인 지역의 경우에는 제5조제1항 및 제2항에 따른 규모 이상의 오수배출시설을 설치할 수 있다. 다만, 하수처리구역 내에서 발생하는 오수가 공공하수처리시설의 처리용량을 초과하는 경우의 오수배출시설 입지는 별표 3을 준용하고, 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제11조 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제18조의2에 따라 오염총량관리시행계획을 수립·시행하는 시·군의 관할구역(「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항 및 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 수변구역은 제외)에서는 별표3을 준용하지 아니하고 동 계획의 범위 내에서 입지를 허용한다.

2. 「하수도법」 제6조에 따라 인가를 받은 공공하수처리시설의 예정하수처리구역으로 지정된 지역의 경우에는 다음 각 목의 조건을 준수하여야 한다.

가. 다음 요건을 충족시키는 경우에만 예정하수처리용량의 범위 내에서 건축물에 대하여 건축허가를 할 수 있으며, 이 경우 해당 시설물의 사용 및 입주시기를 공공하수처리시설의 정상가동 시기와 일치시키는 것을 조건으로 하여야 한다.

(1) 건축허가 신청서상의 공사기간이 2년을 초과하는 시설은 신·증설되는 공공하수처리시설의 공정률이 20% 이상인 경우

(2) 건축허가 신청서상의 공사기간이 2년 미만인 시설은 신·증설되는 공공하수처리시설의 공정률이 50% 이상인 경우

나. 조건부 건축허가를 받은 오수배출시설의 경우에는 당해 시설물을 사용 또는 입주와 동시에 발생오수를 공공하수처리시설로 전량 유입·처리하여야 한다.